JUNTA DE ANDALUCÍA — MATERIAS COMUNES (A2)

TEMA 30

La Igualdad de Género y la Lucha Contra la Violencia Machista en Andalucía: Marco Normativo: Ley 12/2007 para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía y Ley 13/2007 de Medidas de Prevención y Protección Integral Contra la Violencia de Género. El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). El Informe de Evaluación del Impacto de Género en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

Grupo: A2

Bloque: Materias Comunes

Tema Oficial: Tema 30

Normativa Clave:

Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, arts. 10.2, 16, 73 y 114).

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (modificada por Ley 9/2018).

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género (modificada por Ley 7/2018).

Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de creación del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (Decreto Legislativo 1/2010, art. 139 sobre enfoque de género).

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul, 2011).

ÍNDICE GENERAL DEL TEMA 30

1. El marco estatutario de la igualdad de género y no violencia en Andalucía

1.1. Los mandatos del Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007 (arts. 16 y 73)

1.2. Competencias autonómicas exclusivas y compartidas en políticas de género

2. La Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía

2.1. Objeto, ámbito de aplicación y principios generales

2.2. Órganos y mecanismos institucionales de coordinación:

2.2.1. La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres

2.2.2. Las Unidades de Igualdad de Género en las Consejerías

2.2.3. El Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Andalucía

2.3. Políticas sectoriales de igualdad:

2.3.1. Empleo público y privado: Planes de igualdad y conciliación corresponsable

2.3.2. Educación y coeducación: El Plan de Igualdad en la Educación

2.3.3. Salud, medio rural, medios de comunicación y cultura

2.4. La representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de la Junta de Andalucía (el principio 60/40)

3. La Ley 13/2007 de prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía

3.1. Concepto y tipología ampliada de la violencia de género tras la reforma de la Ley 7/2018:

3.1.1. Adaptación al Convenio de Estambul: Violencia en la pareja o expareja, violencia sexual, trata con fines de explotación sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado, feminicidio y violencia digital

3.1.2. Violencia vicaria: Concepto y protección de hijos e hijas menores

3.2. Medidas de sensibilización, prevención y detección en los ámbitos educativo, sanitario, social y policial

3.3. Derechos de las víctimas de violencia de género:

3.3.1. Derecho a la información, asesoramiento y asistencia jurídica gratuita e inmediata

3.3.2. Atención psicológica integral y especializada

3.3.3. Acogimiento residencial y recursos habitacionales: Red de Centros de Emergencia, Casas de Acogida y Pisos Tutelados

3.4. Acreditación de la situación de violencia de género: Nuevas vías administrativas sin exigencia de sentencia judicial previa

4. El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)

4.1. Naturaleza jurídica y adscripción institucional: Agencia administrativa

4.2. Estructura organizativa: Servicios Centrales y Centros Provinciales de la Mujer

4.3. La Red de Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM): Coordinación territorial

4.4. Servicios y programas estratégicos:

4.4.1. El teléfono gratuito de atención a las mujeres 900 200 999 (24 horas)

4.4.2. Asesoramiento jurídico, atención a la violencia sexual y programas de coeducación

5. El Informe de Evaluación del Impacto de Género en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma

5.1. Fundamento legal: Artículo 139 del TRLGHPJA y Ley 12/2007

5.2. La metodología pionera de Andalucía: La Estrategia «G+»:

5.2.1. Clasificación analítica de los programas presupuestarios (Programas G+, G, G1, G0)

5.2.2. La Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos

5.3. Fases del presupuesto con enfoque de género: Diagnóstico, objetivos de género e indicadores de seguimiento

6. Conclusiones y síntesis doctrinal

7. Anexo: Tabla sinóptica de leyes autonómicas, tipología de violencia, recursos del IAM y metodología G+

1. EL MARCO ESTATUTARIO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y NO VIOLENCIA EN ANDALUCÍA

El **Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007)** sitúa la lucha contra la discriminación de las mujeres y la erradicación de la violencia machista en el corazón de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma.

El **artículo 10.2 del Estatuto** proclama como objetivo fundamental "*la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, combatiendo la violencia de género y la discriminación por razón de sexo*". Asimismo, el **artículo 16** consagra expresamente el derecho de las mujeres a no sufrir violencia de género y mandata a los poderes públicos autonómicos a garantizar su protección integral.

En el plano competencial, el **artículo 73 del Estatuto** confiere a la Comunidad Autónoma la competencia compartida sobre la lucha contra la violencia de género y la promoción de la igualdad, amparando un desarrollo legislativo autonómico de vanguardia.

2. LA LEY 12/2007 PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

Aprobada el 26 de noviembre de 2007 y actualizada sustancialmente por la **Ley 9/2018, de 8 de octubre**, la **Ley 12/2007** tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en Andalucía.

2.1. Órganos y mecanismos institucionales de coordinación

1. **Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres (art. 61):** Órgano colegiado que coordina las políticas sectoriales de igualdad de todas las Consejerías de la Junta de Andalucía.
2. **Unidades de Igualdad de Género (art. 60):** Células técnicas obligatorias en cada una de las Consejerías de la Junta, responsables de impulsar, asesorar y monitorizar la perspectiva de género en sus respectivos ámbitos competenciales.
3. **Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Andalucía (art. 7):** Instrumento directriz aprobado por el Consejo de Gobierno que fija las prioridades cuatrienales de la Junta en materia de igualdad.

2.2. Políticas sectoriales

- **Educación y coeducación (arts. 15 a 17):** Se formula el **Plan de Igualdad en la Educación**, promoviendo materiales didácticos no sexistas, orientación profesional sin sesgo de género y formación del profesorado en prevención de la violencia machista.
- **Empleo público y privado (arts. 31 a 40):** Planes de igualdad en empresas, medidas de fomento de la conciliación corresponsable y registro de convenios colectivos con perspectiva de género.
- **Medio rural y salud:** Visibilización de las mujeres agricultoras (titularidad compartida) e incorporación de la perspectiva de género en la investigación biomédica y la salud reproductiva.

2.3. La representación equilibrada de mujeres y hombres (art. 11)

La Ley 12/2007 impone el principio de **representación equilibrada** en la composición de:

- Los órganos directivos de la Administración de la Junta de Andalucía.

- Los órganos colegiados y comisiones de selección o tribunales de oposiciones.
- Las candidaturas electorales al Parlamento de Andalucía.
- *Regla cuantitativa de paridad:* Ningún sexo podrá tener una presencia inferior al **40% ni superior al 60%** del total de miembros designados.

---

3. LA LEY 13/2007 DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

La **Ley 13/2007, de 26 de noviembre**, modificada de forma pionera por la **Ley 7/2018, de 30 de julio**, adapta la legislación autonómica al **Convenio de Estambul de 2011**, superando el marco estatal restringido de la Ley Orgánica 1/2004.

3.1. Concepto ampliado de violencia de género

Mientras la LO 1/2004 limita la violencia de género a la ejercida por quien sea o haya sido cónyuge o pareja de la víctima, la **Ley 13/2007 de Andalucía define la violencia de género como toda conducta que cause o pueda causar daño físico, sexual, psicológico o económico a las mujeres por el mero hecho de serlo**, independientemente de la relación que mantenga con el agresor.

Catálogo de manifestaciones de la violencia machista en Andalucía (art. 3):

1. **Violencia en la pareja o expareja:** Violencia física, psicológica, económica o sexual ejercida en el ámbito conyugal o análogo.
2. **Violencia sexual:** Agresiones sexuales, abusos sexuales, acoso sexual y sumisión química.
3. **Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.**
4. **Mutilación genital femenina** y matrimonios forzados.
5. **Violencia vicaria:** Violencia ejercida sobre los hijos, hijas u otros familiares cercanos de la mujer con la intención de causarle a ella un daño psicológico irreparable.
6. **Feminicidio:** Homicidio o asesinato de mujeres motivado por el odio o dominación machista.
7. **Violencia digital y ciberviolencia:** Difusión no consentida de imágenes íntimas, hostigamiento o ciberacoso a través de redes sociales e internet.

3.2. Derechos de las víctimas y red de recursos

- **Atención psicológica y social integral:** Prestada de forma gratuita y especializada por equipos multidisciplinares del IAM.
- **Red de Centros de Acogida y Emergencia:**
- **Centros de Emergencia:** Acogimiento inmediato de corta estancia (máximo 10-15 días) para mujeres y menores que huyen de una situación de riesgo inminente.
- **Casas de Acogida:** Residencias de media estancia donde se despliega un programa integral de recuperación psicológica, social y laboral.
- **Pisos Tutelados:** Viviendas individuales de salida para mujeres que han culminado su proceso de recuperación y avanzan hacia la autonomía plena.

3.3. Acreditación administrativa de la situación de víctima (art. 30)

Para acceder a los recursos asistenciales, prestaciones sociales y ayudas económicas de la Junta de Andalucía, **no es imprescindible contar con una sentencia judicial firme de condena ni con una orden de protección**

judicial.

La situación de víctima de violencia de género puede acreditarse mediante:

- Informe de los Servicios Sociales Comunitarios o de los Centros de la Mujer (IAM).
- Informe del Ministerio Fiscal o resolución judicial que aprecie indicios.
- Informe de la Inspección de Trabajo o certificación de los servicios sanitarios públicos.

---

4. EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (IAM)

El **Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)** fue creado por la **Ley 10/1988, de 29 de diciembre**.

4.1. Naturaleza y fines

- **Naturaleza jurídica: Agencia administrativa** adscrita a la Consejería competente en materia de igualdad y políticas sociales.
- **Fines:** Promover las condiciones que posibiliten la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y coordinar de forma integral las actuaciones de prevención y erradicación de la violencia de género en Andalucía.

4.2. Estructura territorial y red de centros

- **Servicios Centrales:** Ubicados en Sevilla.
- **Centros Provinciales de la Mujer:** Presentes en cada una de las ocho capitales de provincia andaluzas, prestando atención letrada, psicológica y de trabajo social.
- **Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM):** Red de más de 180 centros cofinanciados por el IAM y gestionados por los Ayuntamientos y Mancomunidades, que acercan los recursos especializados a las zonas rurales y comarcas andaluzas.

4.3. Servicios estratégicos

- **Teléfono 900 200 999:** Servicio telefónico gratuito, anónimo, confidencial y operativo las **24 horas de los 365 días del año**, que presta atención inmediata, información jurídica y activación de emergencias.
- **Servicio de asistencia jurídica gratuita especializada** a víctimas de violencia sexual.
- **Programas de inserción sociolaboral y formación** para mujeres en situación de vulnerabilidad.

---

5. EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO

Andalucía es reconocida internacionalmente por la OCDE y la Unión Europea como **región pionera en la presupuestación con perspectiva de género**.

El fundamento legal descansa en el **artículo 139 del TRLGHPJA** y el **artículo 8 de la Ley 12/2007**, que imponen la obligatoriedad de que el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma vaya acompañado de un **Informe de Evaluación del Impacto de Género**.

5.1. La Metodología «G+» de Andalucía

Diseñada por la Consejería de Hacienda, la estrategia G+ clasifica todos los programas del presupuesto de gastos en función de su capacidad real de incidir sobre la igualdad de género:

```
CLASIFICACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMAS (ESTRATEGIA G+):
├── Programas G+: Máxima capacidad de impacto (reducen activamente brechas de género)
│   (ej. Sanidad, Educación infantil, Atención a la dependencia, Empleo femenino)
├── Programas G: Capacidad media de impacto directo o indirecto
│   (ej. Formación profesional, Ayudas a pymes, Transportes públicos)
├── Programas G1: Capacidad sensible con impacto residual o de mejora interna
│   (ej. Tecnologías de la información, Gestión de personal público)
└── Programas G0: Programas neutrales sin impacto de género apreciable
    (ej. Amortización de Deuda Pública, Fondo de Contingencia)
```

5.2. La Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos

Integrada de forma paritaria por representantes de la Consejería de Hacienda y del Instituto Andaluz de la Mujer, emite anualmente el informe preceptivo que analiza la asignación de créditos del Proyecto de Ley del Presupuesto, evaluando el grado en que los recursos públicos contribuyen a cerrar las brechas salariales, laborales y de cuidados en Andalucía.

---

6. CONCLUSIONES Y SÍNTESIS DOCTRINAL

La arquitectura jurídica e institucional andaluza en materia de igualdad de género y lucha contra la violencia machista constituye uno de los mayores patrimonios democráticos de la Comunidad Autónoma. El tándem legislativo formado por las Leyes 12/2007 y 13/2007, la capilaridad territorial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y la metodología de vanguardia del Presupuesto con enfoque de género (G+) convierten a Andalucía en un referente internacional en la garantía efectiva de los derechos fundamentales de las mujeres.

---

7. ANEXO: TABLA SINÓPTICA DE LEYES AUTONÓMICAS, TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA, RECURSOS DEL IAM Y METODOLOGÍA G+

Mecanismo / Órgano	Base Legal	Objeto y Funciones	Elementos Característicos
Ley de Igualdad	Ley 12/2007 (mod. L. 9/2018)	Promoción de la igualdad de trato y oportunidades.	Unidades de Igualdad, Plan Estratégico y paridad 60/40.
Ley de Violencia	Ley 13/2007 (mod. L. 7/2018)	Prevención y protección integral contra la violencia.	Convenio de Estambul: incluye violencia sexual y vicaria.
Instituto Andaluz Mujer	Ley 10/1988	**Agencia administrativa** rectora de políticas de género.	8 Centros Provinciales, red CMIM y teléfono **900 200 999**.
Acreditación de Víctima	Art. 30 Ley 13/2007	Acceso a recursos de protección de la Junta.	**Vía administrativa válida**: no exige sentencia judicial.
Centros de Acogida	Red Asistencial IAM	Protección residencial escalonada.	Emergencia (15 días), Casas de Acogida y Pisos Tutelados.
Presupuesto de Género	Art. 139 TRLGHPJA	Informe de impacto de género en el Presupuesto.	**Estrategia G+**: programas G+ (alto), G (medio), G0 (neutro).

Mecanismo / Órgano	Base Legal	Objeto y Funciones	Elementos Característicos
Comisión de Impacto	D. 20/2020 / TRLGHPJA	Informe preceptivo sobre el Proyecto de Ley.	Copresidida por Consejería de Hacienda y el IAM.